

La historia de las leyes de patentes revela que estos sistemas no surgieron inicialmente para proteger un "derecho natural" del inventor, sino como políticas públicas utilitaristas destinadas a fomentar el predominio económico de las naciones a través de la innovación y la atracción de tecnología extranjera.

A continuación, se detallan las etapas clave en la creación de estas leyes según los documentos:

### 1. El Origen Medieval y el "Don de Dios"

En la Alta Edad Media, predominaba el precepto *scientia donum dei est, unde vendi non potest* ("el conocimiento es un don de Dios, razón por la cual no puede venderse"), lo que impedía la apropiación privada de los inventos. Sin embargo, a medida que las ciudades europeas comenzaron a competir comercialmente, esta visión cambió. Las ciudades empezaron a otorgar privilegios exclusivos para atraer artesanos extranjeros y proteger procesos locales.

### 2. El Estatuto de Venecia de 1474: La Primera Ley

Venecia dictó la primera ley de patentes del mundo en 1474. Esta norma ya contenía los pilares del sistema actual:

Requisitos: El invento debía ser nuevo, ingenioso y tener aplicación industrial.

Finalidad: Atraer a hombres con "mentes sutilísimas" para que descubrieran artificios de utilidad para el Estado veneciano.

Protección: Prohibía a otros imitar el invento sin consentimiento durante 10 años, bajo pena de multa y destrucción del objeto imitado.

### 3. El Estatuto de los Monopolios Inglés (1623)

A menudo citado como el origen del derecho "moderno", este estatuto fue en realidad un acuerdo transaccional para limitar el poder de la corona de otorgar monopolios arbitrarios.

Estableció que solo se podían conceder privilegios al "primer y verdadero inventor" por un plazo de 14 años.

Sin embargo, permitía patentar inventos extranjeros traídos a Inglaterra (patentes de introducción), como el famoso caso de los telares de seda de John Lombe.

### 4. La Constitución de los Estados Unidos (1787)

Los "padres fundadores" siguieron el modelo británico, otorgando al Congreso el poder de "promover el progreso de la ciencia y las artes útiles" asegurando derechos exclusivos a los autores e inventores.

Visión pragmática: Líderes como Thomas Jefferson rechazaban la idea de que los inventos fueran propiedad natural, considerándolos una concesión social para fomentar la actividad inventiva.

Discriminación inicial: Hasta 1836, la ley estadounidense prohibía a los extranjeros patentar sus inventos, facilitando así la copia de tecnología europea.

### 5. Francia y la Revolución (1791)

La Revolución Francesa tuvo una postura ambigua. Inicialmente, en 1789, abolió todos los privilegios por considerarlos contrarios a la libertad. No obstante, ante el temor de quedarse atrás frente a la industria inglesa, dictó la Ley de Patentes de 1791.

Para evitar el estigma de los "privilegios reales", la ley declaró que el derecho del inventor era un "derecho del hombre" y un "derecho de propiedad".

Al igual que otras naciones, permitía patentar descubrimientos extranjeros como si fueran propios si se traían por primera vez a Francia.

#### 6. La Internacionalización (Siglo XIX)

A medida que las naciones se industrializaron, pasaron de un sistema flexible (que permitía copiar a otros) a uno rígido que exigía protección internacional para sus propias tecnologías.

Convenio de París (1883): Fue el primer gran tratado para la protección de la propiedad industrial a nivel global.

Imposición colonial: Muchas naciones en desarrollo recibieron sus primeras leyes de patentes por imposición de las potencias coloniales (como Inglaterra o Francia) para reservar mercados extranjeros para sus productos.

En resumen, la legislación de patentes evolucionó de ser una concesión graciosa del soberano (privilegio) a un sistema legal reglamentado, pero siempre manteniendo el objetivo de equilibrar el incentivo al inventor con el progreso técnico y económico del Estado

La creación y evolución de las leyes de patentes en Argentina se enmarca en el proceso de organización institucional y constitucional que siguió a la emancipación del país, bajo una lógica similar a la de otras naciones sudamericanas.

A continuación se detallan los hitos clave en su desarrollo histórico:

#### 1. El modelo de "Privilegios Exclusivos"

En sus inicios, tras la independencia, Argentina adoptó el sistema de privilegios exclusivos heredado de la tradición colonial. Estos no eran vistos inicialmente como un derecho del inventor, sino como concesiones graciosas o actos del Estado destinados a fomentar la industria local y atraer tecnología extranjera. Durante este período de organización, los gobiernos patrios otorgaban estos privilegios de manera directa para promover el progreso económico nacional.

#### 2. Marco Constitucional

La base legal moderna se estableció a través de la Constitución Nacional, que otorgó al Congreso la facultad de promover el progreso de la ciencia y de las artes útiles. Este poder se ejerce mediante la concesión de derechos exclusivos por tiempo limitado a autores e inventores sobre sus descubrimientos. Al igual que en otros sistemas republicanos, se buscó quitar al monarca o poder ejecutivo la facultad discrecional de otorgar privilegios, reservándola al poder legislativo para asegurar el principio de igualdad ante la ley.

#### 3. Del Privilegio al "Derecho Inherente"

A lo largo del siglo XIX y principios del XX, se produjo un cambio en la interpretación jurídica de las patentes en Argentina. Mientras que originalmente eran "privilegios de explotación" otorgados por el soberano, los juristas argentinos comenzaron a defender la tesis de que el derecho del inventor no es un simple privilegio, sino un

derecho inherente a la persona. Esta transición buscó consolidar la protección de la propiedad industrial como un derecho similar al de propiedad inmobiliaria o automotor, convirtiéndose en un bien intangible que puede venderse o heredarse.

#### 4. Internacionalización y el Convenio de París

Un hito fundamental en la modernización de la ley argentina fue la ratificación del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, mediante la Ley N° 17.011. Este tratado internacional integró a Argentina en un sistema global que establece, entre otros beneficios, el derecho de prioridad. Esto permite que un inventor que haya presentado una solicitud en Argentina pueda validarla en otros países miembros dentro de un plazo de un año.

#### 5. Consolidación del INPI

Actualmente, el sistema se rige a través del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), que actúa como la autoridad de aplicación y administración de las patentes en el país. Bajo la normativa vigente, Argentina distingue entre dos figuras principales:

**Patentes de Invención:** Protegen soluciones técnicas novedosas por un plazo de 20 años.

**Modelos de Utilidad:** Protegen mejoras funcionales en herramientas u objetos ya conocidos por un plazo de 10 años.

En resumen, la historia de las patentes en Argentina refleja una evolución desde el utilitarismo estatal (fomentar la industria mediante privilegios) hacia un sistema legal reglado que busca equilibrar la exclusividad del inventor con el enriquecimiento del conocimiento público una vez que los inventos pasan al dominio público.

Un modelo de utilidad se define como una invención que consiste en otorgar a un objeto (herramienta, instrumento de trabajo o dispositivo conocido) una configuración, estructura o constitución nueva de la que resulte una ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación. A menudo se les denomina "pequeñas patentes", ya que protegen mejoras funcionales en objetos que ya existen.

A continuación se detallan sus características principales según las fuentes:

##### 1. Requisitos de Protección

A diferencia de las patentes de invención, los modelos de utilidad suelen tener requisitos menos estrictos:

**Novedad:** El objeto debe ser nuevo a nivel mundial.

**Aplicación Industrial:** Debe poder ser fabricado o utilizado en cualquier rama de la industria.

**Diferencia técnica:** En Argentina, solo debe cumplir con estos dos requisitos (novedad y aplicación industrial), mientras que la patente de invención exige un tercero: la actividad inventiva. No obstante, otras normativas mencionan que también deben implicar una actividad inventiva, aunque menos compleja que la de una patente.

##### 2. Duración y Derechos

Plazo de vigencia: La protección otorgada es de 10 años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

Exclusividad: Este derecho es por única vez y no renovable. Al finalizar el período, la invención pasa al dominio público.

Alcance: El titular goza de los mismos derechos que una patente de invención, lo que le permite impedir que terceros fabriquen, vendan o importen el producto sin su autorización.

Naturaleza jurídica: Es un bien intangible que puede ser vendido, transferido por herencia o regalado.

### 3. Proceso de Registro (Caso Argentina y General)

El trámite suele ser más corto que el de una patente (aproximadamente 5 años en Argentina) y sigue estas etapas:

Presentación de la solicitud: Se entregan dibujos, descripción y reivindicaciones.

Examen de forma y fondo: Se verifica la documentación y se realiza una búsqueda en bases de datos para comprobar la novedad. El arancel para este examen debe pagarse dentro de los 3 meses posteriores a la presentación.

Publicación: La solicitud se hace pública en el Boletín de Patentes (generalmente a los 18 meses, aunque para modelos de utilidad puede ser a los 12 meses en otros marcos regulatorios).

Oposiciones: Una vez publicado, terceros tienen un plazo de 30 días hábiles para presentar observaciones si consideran que el registro no debería otorgarse.

Resolución: Si no hay impedimentos, se concede el título y el inventor debe pagar tasas de mantenimiento (anualidades) para conservar el derecho.

En resumen, el modelo de utilidad es la herramienta legal ideal para proteger mejoras funcionales en herramientas y utensilios, ofreciendo una protección más rápida y menos costosa que la patente tradicional

El proceso de registro de una patente o modelo de utilidad es un trámite administrativo complejo compuesto por varias etapas que buscan verificar que la invención cumpla con los requisitos legales antes de otorgar el derecho exclusivo de explotación,,.

A continuación se detallan las fases principales del proceso según los documentos:

#### 1. Preparación y Redacción de la Solicitud

Antes de la presentación formal, es fundamental realizar una búsqueda de antecedentes para verificar que el invento sea realmente nuevo a nivel mundial.

Posteriormente, se debe redactar la documentación técnica que incluye,:

Descripción: Una explicación clara del invento y cómo resuelve un problema técnico específico.

Reivindicaciones: Es la parte jurídicamente más importante, ya que define el alcance de la protección solicitada.

Dibujos: Planos o esquemas necesarios para comprender la invención,,.

Resumen: Una síntesis de la divulgación técnica.

#### 2. Presentación y Examen Preliminar

La solicitud se presenta ante la autoridad nacional competente (como el INPI en Argentina o la SIC bajo el marco andino),,.

Examen Preliminar/de Forma: El organismo verifica que la documentación esté completa y cumpla con los requisitos administrativos,. La ausencia de requisitos esenciales puede provocar que la solicitud no sea admitida a trámite.

### 3. Publicación y Observaciones de Terceros

Tras la presentación, el expediente se mantiene en secreto durante 18 meses (o 12 meses para modelos de utilidad en algunos marcos),,.

Una vez cumplido este plazo, la solicitud se publica en el Boletín de Patentes, permitiendo que cualquier persona acceda a su contenido,.

A partir de la publicación, se abre un periodo (generalmente de 30 a 60 días) para que terceros presenten observaciones u oposiciones fundamentadas si consideran que el invento carece de novedad o actividad inventiva,,.

### 4. Examen de Fondo (Patentabilidad)

Es la etapa crítica donde examinadores especializados realizan una búsqueda en bases de datos internacionales para determinar si la solicitud cumple con los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial,.

Para que esta etapa inicie, el solicitante debe pagar un arancel de examen de fondo.

En Argentina, el plazo para pagar esta tasa es de 18 meses para patentes de invención y 3 meses para modelos de utilidad, contados desde la presentación,.

### 5. Resolución y Concesión

Si el examen resulta favorable, el organismo dicta una resolución concediendo la patente y emite el título correspondiente,,. En caso contrario, se emiten requerimientos que el solicitante debe responder; si no se cumplen, la solicitud puede ser denegada o declarada abandonada,,.

### 6. Mantenimiento y Vigencia

Una vez concedido el derecho, el titular tiene la obligación de pagar anualidades (tasas anuales de mantenimiento) para conservar la vigencia de la patente,. Si no se pagan en término (incluyendo un posible periodo de gracia de 6 meses), el derecho caduca de pleno derecho y la invención pasa al dominio público,.

Duración del trámite: El proceso completo hasta la concesión puede demorar entre 6 y 12 años en promedio para una patente de invención, y aproximadamente 5 años para un modelo de utilidad

La titularidad de un invento desarrollado dentro de una empresa depende principalmente de la relación entre la actividad creativa del trabajador y las funciones para las cuales fue contratado. En términos generales, se distingue entre el derecho moral (el reconocimiento como autor) y el derecho de explotación (la propiedad de la patente).

Según las fuentes, las invenciones en el ámbito laboral se clasifican en tres categorías fundamentales:

#### 1. Invenciones de Encargo o por Labores Encomendadas

Son aquellas realizadas por el trabajador como fruto de una actividad de investigación que es, explícita o implícitamente, el objeto de su contrato.

Pertenencia: Los derechos de propiedad y explotación pertenecen al empresario o patrón.

Derechos del trabajador: El inventor siempre conserva el derecho a ser reconocido como autor. Además, si el beneficio del invento es desproporcionado respecto al salario, el trabajador tiene derecho a una remuneración o compensación suplementaria.

## 2. Invenciones de Servicio o Relacionadas con la Actividad

Se trata de invenciones realizadas en relación con la actividad profesional del trabajador, pero donde han influido predominantemente conocimientos adquiridos en la empresa o medios proporcionados por esta.

Pertenencia: El empresario tiene el derecho de asumir la titularidad del invento o de reservarse un derecho de utilización del mismo.

Derecho Preferente: En algunos marcos legales, como el mexicano, si el invento es ajeno a las funciones principales del trabajador pero utiliza recursos de la empresa, el patrón goza de un derecho preferente para adquirirlo o usarlo en igualdad de condiciones frente a terceros.

## 3. Invenciones Libres

Son las que no entran en las categorías anteriores (no son de encargo ni de servicio).

Pertenencia: Pertenecen íntegramente al trabajador autor de las mismas.

### Casos Especiales y Diseños

Ámbito Universitario: Las invenciones realizadas por profesores en el ejercicio de sus funciones de investigación pertenecen a la Universidad, aunque el profesor tiene derecho a participar en los beneficios que estas generen.

Diseños Industriales: Si un empleado desarrolla un diseño siguiendo instrucciones o como parte de sus funciones, el derecho al registro corresponde al empresario o empleador, salvo que el contrato estipule lo contrario.

En resumen, la empresa es dueña del invento cuando este es el resultado directo del trabajo para el que se contrató al empleado, mientras que el trabajador es el dueño si el invento es independiente de sus funciones, garantizándose siempre su derecho moral a figurar como autor en la patente